

1502715-18.2019.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2371965/2019 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 9256134 - 03º D.P. S.BERNARDO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Vila Tereza, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502715-18.2019.8.26.0537 - 2020/000024

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2371965/2019 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 9256134 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 7774/19/111 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2371965 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 7774/19/111 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2371965 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 7774/19/111 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO

Réu

BRUNA LARISSA DOS SANTOS

Data da Audiência:

08/08/2022

Aos 8 de agosto de 2022, às 14h00, em virtude do Comunicado CSM nº 2564/2020, que ordenou a realização, preferencialmente, de audiências integralmente remotas, devido à grave crise de saúde pública causada pela pandemia de COVID-19, e com a concordância das partes, foi aberta a presente AUDIÊNCIA VIRTUAL por meio da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) EDEGAR DE SOUSA CASTRO, MM. Juiz de Direito Titular, comigo escrevente abaixo assinado. Apregoadas as partes, compareceu o(a) ilustre representante do Ministério Público, Dra. Erika Pucci da Costa Leal. Presente o nobre causídico, Dr. Edson Campos Luziano, OAB/SP 155.158. Presentes as testemunhas e a ré. INICIADOS OS TRABALHOS, o MM. Juiz, invocando o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 397.382-SC, determinou que o interrogatório fosse realizado após a oitiva das testemunhas, com o que concordaram as partes. A seguir, a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) apresentou(aram) seu(s) documento(s) de identificação para ser(em) devidamente qualificada(s), bem como foi(ram) cientificada(s) que deveria(m) manter a incomunicabilidade durante todo o ato. A seguir, foram ouvidas as testemunhas Elisângela, Liliane e Fernanda, ao passo que a Defesa desistiu da oitiva da

testemunha Ester, o que foi homologado. Dispensada entrevista reservada entre Defesa e ré, esta foi interrogada. Na sequência, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução e foi concedida às partes a palavra para alegações finais, as quais foram colhidas oralmente. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal em face de BRUNA LARISSA DOS SATOS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, por fatos supostamente ocorridos em 28 de dezembro de 2019. Após regular tramitação, as partes, em alegações finais, pleitearam a absolvição da ré, invocando insuficiência probatória. É o relatório. Passa-se à fundamentação e à decisão. Embora haja prova da materialidade delitiva (fls. 11, 13/15 e 56/58), vê-se que, ao final da instrução processual, há dúvida sobre o dolo da ré. A ré, em juízo, negou a prática do crime, afirmando que, no dia dos fatos, defronte ao Centro de Detenção Provisória da comarca, comprou e vestiu um 'top' para adentrar nas dependências do referido local de custódia. Negou que soubesse da existência de pedaços de maconha na citada vestimenta. Já as testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório, afirmaram que de fato, da roupa da ré caíam pedaços pequenos de droga, mas se recordaram da versão dada informalmente pela acusada quando da apreensão. Vê-se, assim, do cotejo de tais provas, que não há elementos suficientes para concluir-se que de fato a ré tenha tido o dolo de traficar entorpecentes, havendo dúvidas se de fato ela sabia da existência de tão diminuta quantidade de narcóticos na roupa que havia alugado. E "Sem que exista no processo uma prova esclarecedora da responsabilidade do réu, sua absolvição se impõe, eis que a dúvida autoriza a declaração do non liquet, nos termos do art. 386, VI, do CPP" (Ap. nº 160.097, TACrimSP, Rel. Gonçalves Sobrinho, in Aranha, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova do Processo Penal. 3ª edição, 1994, Editora Saraiva, p. 67). A pretensão punitiva estatal, destarte, não pode ser acolhida, recomendando-se a adoção, no caso, do brocardo in dubio pro reo. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO a ré, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação de cometimento do delito indicado na denúncia. Em havendo o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se, requisitando-se a destruição de eventuais entorpecentes restantes, e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. À vista da absolvição, não há custas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados". A ré, a Defesa e o Parquet, em seguida, informaram que não possuíam interesse em recorrer da r. sentença. Assim, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte decisão: "1) HOMOLOGO, para que produza seus regulares efeitos, a renúncia ao prazo recursal. Assim, certifique-se de imediato o trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, proceda-se ao arquivamento dos autos; 2) Oficie-se ao Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo, solicitando-se seja consignado um voto de louvor no prontuário da agente penitenciária Elisangela da Silva Leal Gonçalves, a qual, mesmo em gozo de férias, compareceu ao presente ato, demonstrando elevado espírito público e colaborando com a célere aplicação da lei penal; 3) Saem os presentes cientes". As partes dispensaram a leitura do termo em tela compartilhada pelo Microsoft Teams. Em seguida, o termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, nos termos do artigo 1.269 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça. O(s) depoimento(s) e/ou o interrogatório, bem como as alegações orais das partes foi(ram) registrado(s) pelo sistema Microsoft Teams e ficarão à disposição das partes com a importação das mídias anexadas a este documento. Saíram os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais. Eu, LML, M370835, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz: (assinatura digital)